



**PUTUSAN**

Nomor 1914 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SURATMIN**, bertempat tinggal di Dusun VIII Sidorejo, Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Umar, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Dusun Sawo VI, Desa Sei Suka Deras Gang Anggrek, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG TEBING TINGGI**, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 24-B, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;
2. **PEMERINTAH R.I. cq MENTERI KEUANGAN R.I. cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq KANWIL DJKN SUMATERA UTARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KISARAN**, berkedudukan di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 47 Kisaran, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Heru Pambudi, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1914 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang meminta lelang dengan suratnya Nomor 5415-II.KC/ADK/11/2021, tanggal 16 November 2021 kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal lelang yang dilakukan oleh Tergugat I Melalui Tergugat II pada tanggal 9 Desember 2021 atas:
  - a) Sebidang tanah seluas 9.482 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 70, tanggal 18 Desember 2007 atas nama Suratmin;
  - b) Sebidang tanah seluas 19.560 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 44, tanggal 21 Maret 2005 atas nama Suratmin;
  - c) Sebidang tanah seluas 17.234 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 158, tanggal 9 November 2011 atas nama Suratmin;
  - d) Sebidang tanah seluas 12.200 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kandangan, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 77, tanggal 17 Desember 2014 atas nama Suratmin;
  - e) Sebidang tanah seluas 7.603 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 74, tanggal 18 Desember 2007 atas nama Suratmin;
  - f) Sebidang tanah seluas 19.870 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kandangan, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 72, tanggal 17 Desember 2014 atas nama Suratmin;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1914 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:

A. Kerugian materil Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

B. Kerugian moril Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Jumlah seluruhnya = Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

A. Eksepsi gugatan *error in persona*;

B. Exceptio *peremptoria* (gugatan Penggugat telah tersingkirkan dengan telah dibatalkannya rencana lelang objek sengketa *a quo*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tbt, tanggal 14 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 478/PDT/2022/PT MDN, tanggal 28 September 2022;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tbt *juncto* Nomor 478/Pdt/2022/PT MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tbt *juncto* Pengadilan Tinggi Medan Nomor Perkara 478/PDT/2022/PT MDN;
3. Mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1914 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 8 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I, nomor perjanjian, kapan pinjaman itu dilakukan dan kapan batas akhir pinjaman itu, serta Penggugat tidak menguraikan bagaimana kronologis sehingga akan dilaksanakannya lelang eksekusi hak tanggungan atas objek perkara yang menjadi jaminan hutang Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SURATMIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SURATMIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1914 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> + |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00          |

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**

**NIP. 195907101985121001**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1914 K/Pdt/2023